

통 보

1. 제 목 : 신규 직원 근로계약 업무에 관한 사항

2. 관계기관 : □□□□병원

3. 내 용

가. 업무개요

□□□□병원에서는 '18.8월 개원을 앞두고 전문의를 2차에 걸친 공모에도 불구하고 의사직 수급이 원활하지 않아 정년초과 전문의에 대한 계약직 운영을 한시적으로 승인받아 3차 공모하였으나 채용예정인원(##명) 대비 #명만을 채용하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 제9조의3(친절·공정 의무)에 따르면 직원은 관례법령과 공단의 제규정을 준수하여야 하고 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 하며, 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하여야 한다고 정하고 있습니다.

한편 공단은 활용 중인 근로계약서 서식 등을 '18.9.18.에 「인사규정」을 개정 시 '근로계약서 체결' 조항과 별지 서식을 신설하였고 '19.7.2.에 「채용업무시행세칙」을 제정하면서 앞서 신설한 조항과 별지를 포함하였으며 같은 세칙 제22조(근로계약서 체결)에 따르면 '공단과 신규 채용자는 별지 제4호서식의 내용과 같이 근로계약서를 체결하고 공단은 근로계약서를 신규 채용자에게 교부한다'라고 정하고 있습니다.

따라서 □□□□병원은 직원을 신규채용 할 경우 채용조건 등을 충분히 설명하여 이해를 돕고 규정에서 정한 근로계약서 서식에 따라 근로계약서를 체결하고 신규채용자에게 교부하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 '18.8월에 입사한 정년초과 계약직 전문의 최○○은 '19.2월 계약기간 만료에 따라 퇴사하였으나 이에 불복하여 ○○○○노동위원회에 부당해고 등 구제신청을 하였고 □□□□병원은 노무법인과 계약하여 대응하였으며 부당해고 '19.6월 구제신청 기각 및 각하 판정을 받았습니다.

한편 □□□□병원은 개원에 맞추어 채용하려던 전문의 계약에 어려움이 있어 정년초과 전문의까지 그 범위를 넓히고자 「□□□□병원 정년퇴직 전문의 계약직 운영 승인」(인재경영-2208호, '18.7.10.)을 받아 그에 따라 전문의 최○○과 계약을 체결하였는데 계약기간 만료 후 지방노동위원회에 구제신청 청구에 이른 사유로 병원장과의 면담과 근로계약서 상 근로기간 착오 등을 삼은 점은 □□□□병원의 주장과 논리가 타당하여 ○○○○노동위원회의 기각 및 각하 판정을 받았음에도 불구하고 최○○에게 근로계약 전 근로기간 등의 조건들을 충분하게 설명하고 근로계약 서식 등을 면밀하게 검토하였다면 발생하지 않을 수 있었던 사항으로 불필요한 행정비용이 발생하는 결과를 초래하였습니다.

4. 관계기관 의견

□□□□병원은 감사결과를 수용하면서 향후 채용 업무에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□□□병원장은

- 신규 채용자와 근로계약을 체결하는 경우 계약조건에 대한 충분한 설명과 근로계약서의 서식을 면밀하게 검토하여 불필요한 행정비용이 발생하지 않도록 채용 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)